

1500061-89.2020.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa." (RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSAMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-000

1500061-89.2020.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-89.2020.8.26.0580

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME CARDOSO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

JOAO GUILHERME CARDOSO RODRIGUES, qualificado nos autos (p. 04), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de fevereiro de 2020, local e horário descritos na denúncia, juntamente com outro indivíduo, não identificado nos autos, com unidade de designos e propósitos, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, consistente em 11 (onze) porções de maconha, pesando 12,12g (doze gramas e cento e vinte miligramas), 14 (quatorze) porções de crack, pesando 2,55g (dois gramas e quinhentos e cinquenta miligramas), e 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 21,58g (vinte e um gramas e quinhentos e oitenta miligramas), destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular (p. 72-75).

O réu foi notificado (p. 100) e apresentou defesa prévia, pugnando pela rejeição da denúncia por ausência de provas (p. 81-84).

Denúncia recebida (p. 128-126) e o réu foi citado para audiência (p. 249).

Durante a instrução processual procedeu-se à oitiva de 02 testemunhas de acusação e 02 testemunhas de defesa e o réu foi interrogado, manifestando-se o Ministério Público em alegações finais orais, pugnando pela condenação do acusado (p. 296-302); enquanto que a defesa se manifestou em alegações finais por memoriais, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas (p. 307-311).

É o relatório do necessário.

## FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01-03), boletim de ocorrência (p. 04-06) pelo auto de exibição e apreensão (p. 09-12), acompanhado de fotografias (p. 18-20), pelo laudo de constatação provisório (p. 31-38), laudo de local dos fatos (p. 280-287) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo n. 55.324/2020 (p. 262-264), acusando resultado positivo do material apreendido para "Cocaína" e Tetrahydrocannabinol (THC), substâncias proibidas pela Portaria 344/1998 SVS/MS.

A autoria não é menos, mormente considerando a prova oral.

A testemunha em de acusação, Osmar Oreste Junior, policial militar, ouvido em juízo, disse que: "Diante da notícia foram ao local onde foram avistados dois indivíduos que fugiram e o réu foi abordado, enquanto que o outro se evadiu pulando o muro das outras casas. Com o réu foi encontrada 02 porções de maconha e dinheiro, dizendo que morava no local com seu sócio Mateus e que estavam vendendo droga no local por R\$ 5,00 cada porção de maconha, e R\$ 10,00 a cocaína. Disse que na casa tinha mais droga e dinheiro, sendo localizado o restante da droga, maconha, crack e cocaína e o restante do dinheiro tendo o réu dito que era produto do tráfico. Disse que a droga era dele e que Mateus era seu sócio. Depois descobriram que o nome que o réu tinha passado como sendo Mateus, na verdade era Gabriel. Também foi apreendido um aparelho celular que caiu no chão quando o outro indivíduo pulou o muro e se evadiu. Descobriu a verdadeira identidade de Gabriel quando o abordou em dia posterior e viu que era a mesma pessoa em razão de uma tatuagem na perna. O réu estava no portão da residência dele manuseando algo e fugiram quando perceberam que iam ser abordados, correndo para os fundos da casa onde o réu foi abordado na área da referida casa que o réu disse ter alugado referida casa com o sócio tendo o réu dito que estava morando no local com seu sócio e aparentemente eram os únicos que estavam ocupando a casa. Já tinha abordado o réu mas nunca tinha flagrado nada de ilícito nas abordagens. O posto de saúde Jardim Vitória ficava há uns 50 metros e a creche da Vila São Judas há uns 100 a 150 metros, atravessando um pasto. O restante da droga e dinheiro encontrados na casa estavam espalhados na sala. O local da abordagem fica no jardim vitória. O posto de saúde fica no quarteirão de traz do local da abordagem" (p. 258).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha em de acusação, Carlos de Souza Matrindade, policial militar (p. 259)

A testemunha de defesa, Adriana Cardoso Nascimento, ouvida em juízo, disse que: "Nada sabe dos fatos. Sabe que o réu usa maconha sendo que ele sempre trabalhou e a mãe dele luta muito para ele parar de consumir a maconha e agora ele está trabalhando e à noite ainda faz uns bicos, sendo que na época da prisão ele já fazia os bicos dele. A depoente é prima da mãe do réu e o conhece desde pequeno. Sabe que o réu não rouba, sempre trabalhou e comprava droga com o dinheiro dele. Foi a mãe dele quem disse da prisão, depois de alguns dias, dizendo que o réu tinha sido preso mas que ele não é traficante. A mãe dele apenas falou que ele foi pego com droga e que não era tráfico. Nada sabe a respeito do local da abordagem ou sobre a pessoa que estava em companhia do réu" (p. 257).

A testemunha de defesa, Daniel Guilherme dos Santos Cardoso, ouvido em juízo, disse que: "É tio do réu. Pelo que sabe o réu foi comprar droga. Ele não traficava e pelo que sabe ele era usuário. Ficou sabendo através dos vizinhos da rua onde ele foi pego. O réu morava ali no local com o pai dele que o abandonou e ele continuou morando sozinho durante 01 mês aproximadamente antes da abordagem. Ninguém mais morava com ele. Nada sabe sobre a outra pessoa que estava em companhia do réu e nem sabia que ele estava acompanhado. O réu já trabalhava com o depoente quando foi preso. Ele também corta cabelo depois do expediente com o depoente e tem renda de cerca de R\$ 500,00 do trabalho junto com o depoente. O réu é usuário de droga e trabalha com o depoente como forma de mantê-lo afastado das drogas" (p. 256).

Interrogatório em juízo, o réu negou os fatos, dizendo que: "Morava no local da abordagem quando um amigo levou uma droga em casa para usarem e quando a polícia chegou correu junto com seu amigo para os fundos e seu amigo fugiu e jogou a droga, enquanto que o depoente foi abordado com duas porções de maconha e R\$ 10,00.

Gabriel já tinha ido embora quando a polícia chegou surpreendeu apenas o interrogado e Mateus Vitor em frente de casa e correram para os fundos. Quando o moleque correu ele jogou a droga no chão que foi encontrada pelos policiais, junto com um dinheiro que estava em uma sacolinha que estava em cima do sofá. Ficou parado quando a polícia chegou e foi abordado em frente de casa no portão, enquanto que Mateus fugiu para os fundos e passou por dentro de casa deixando a droga em cima do sofá, onde foi encontrada pelos policiais. Não conhecia os policiais e nada tinha contra eles, exceto Orestes que já tinha o abordado anteriormente. O posto de saúde fica há uns 02 quarteirões distintas da sua casa e na época estava desativado. A escola também fica distante e em outro bairro. Atualmente está trabalhando como pintor com o tio, de segunda a sábado até 18 horas e depois corta o cabelo. Usava maconha diariamente mas agora reduziu o consumo que é apenas eventual, mas pretende parar" (p. 255).

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para dar por certa a autoria e materialidade do crime, dando conta da conduta do réu, que guardava consigo a substância entorpecente, com o propósito de venda, nas imediações de um posto de saúde e de uma escola, quando foi avistado em frente a sua residência manuseando algo, juntamente com outro indivíduo não identificado, quando o réu foi abordado e encontrado consigo parte da droga, além de parte do dinheiro, confirmando denúncia anônima da prática de tráfico naquele local, sendo realizada busca na residência do réu, onde foi encontrado o restante da droga.

A negativa do réu, por sua vez, restou isolada diante do conjunto probatório. Ademais, não se pode relegar ao obliúvio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não há qualquer motivo de impedimento devidamente fundamentado, nos termos do art. 202 e art. 214, do Código de Processo Penal, conforme pacífica orientação pretoriana:

(...) 5. O policial é agente do Estado, responsável pela segurança pública, legalmente investido no cargo e que tem a seu favor a presunção de legalidade e legitimidade nos atos praticados, o que, longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo. 6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar baseada em fatos concretos, não se prestando para tal meras conjecturas. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg na APn 510 / BA; Relator: Ministra ELIANA CALMON; Órgão Julgador: Corte Especial; Data do Julgamento: 29/06/2010; DJe 19/08/2010).

E de fato, os depoimentos são consistentes e se encontra em harmonia com o conjunto probatório, sem qualquer impedimento para que não sejam considerados dignos de fé. No caso, a prova quanto ao elemento volitivo é indireta e deve ser aferida a partir das circunstâncias do caso e pela regra da experiência, visto não ser possível extrair-se prova direta acerca da condição psíquica do agente relativa à consciência e vontade quanto aos fins dados à substância entorpecente.

Como afirma Vicente Greco Filho:

O elemento subjetivo do tipo ou dolo específico é praticamente impossível de se aferir por prova direta (...). Se não existe regra de presunção legal, nem é possível a prova direta do fato, o juiz pode dá-lo como provado, por meio da prova de indícios, circunstâncias de fato que levam à conclusão de sua existência. Essa conclusão decorre da aplicação de uma regra, que o juiz extraiu da experiência técnica ou da experiência comum. (...) É evidente que um mesmo fato pode ter prova direta e prova indireta no mesmo processo (...). As regras da experiência comum são extraídas pelo juiz da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. As presunções decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender mostrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria. (Manual Processo Penal, 8ªEd.SP:Saraiva,2010.p. 197-200).

As provas coligidas nos autos demonstram que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, sendo que as circunstâncias indicam que a droga estava destinada à venda considerando as circunstâncias da apreensão, localizadas 11 (onze) porções de maconha, pesando 12,12g (doze gramas e cento e vinte miligramas), 14 (quatorze) porções de crack, pesando 2,55g (dois gramas e quinhentos e cinquenta miligramas),

e 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 21,58g (vinte e um gramas e quinhentos e oitenta miligramas), além de R\$ 364,45 em notas de valores diversos, dinheiro de origem sequer justificada, localizadas na residência do réu, totalizando mais de 30 gramas da drogas, conforme auto de apreensão (p. 09-10) e fotografias (p. 18-20).

Com efeito, pelas circunstâncias da apreensão, conclui-se que o réu trazia e mantinha em depósito as drogas com o propósito de venda, juntamente com terceira pessoa, nas imediações de uma escola e de um posto de saúde.

No mais, de acordo com o relatório de investigação de p. 279 e do laudo pericial do local dos fatos de p. 280-288, também ficou comprovado de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de escola e de posto de saúde, com distância aproximada de 150 metros, e que tais instituições estavam em funcionamento no momento do cometimento do crime.

Portanto, o conjunto probatório, demonstrando a conduta do réu e as circunstâncias do fato, é suficiente para a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 40, III, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena conforme sistema trifásico, do art. 59 e art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais (p. 39-41). Contudo, atento ao disposto no art. 42, da Lei 11.363/06, observo que a natureza e diversidade da droga, maconha e cocaína, indicam maior reprovabilidade da conduta do acusado, mormente considerando o maior grau de nocividade do entorpecente em relação à cocaína, o que autoriza a exasperação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 666 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade, uma vez que o réu era menor de 21 anos da na data do fato (p. 24), conforme art. 65, I, do Código Penal, ficando o aumento da fase anterior compensado com atenuante em questão, não podendo a pena, nesta fase, ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ), ficando mantida em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de uma escola e de um posto de saúde, devendo a pena ser aumentada em 1/6, uma vez que os fatos ocorreram aproximadamente 150 metros de distância destas instituições. Também está presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo certo que a simples quantidade e diversidade da droga não é suficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado, à míngua de outros elementos que denotem habitualidade delitiva a indicar que o réu seja pessoa dedicada a atividades criminosas como meio de vida ou que seja integrante de organização criminosa.

Nesse sentido é a orientação pretoriana:

"(...) I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa." (RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE.

REVOLVIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos legais do art.

33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 pelo réu, asseverando não existirem nos autos nenhuma circunstância que evidenciasse dedicação à atividade criminosa. 3. A alteração da conclusão dada pela Instância ordinária - de que não existem elementos concretos indicativos de que faziam os recorrente de organização criminosa ou se dedicariam ao tráfico -, implicaria reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 constitui direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena, devendo os parâmetros previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 ser utilizados não como óbice à sua concessão, mas como vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1663688/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/02/2021)

No caso dos autos, tem-se ainda que as testemunhas, policiais militares, confirmam que o réu sequer era conhecido dos meios policiais, e quando abordado nada de ilícito era encontrado com o mesmo, desconhecendo a existência de investigações em curso, esclarecendo ainda que o único motivo da abordagem foi a denúncia anônima no mesmo dia da prisão, tratando-se, portanto, de fato isolado e esporádico, sem indicativo de que se dedicasse ao crime como meio de vida.

Assim, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando-se a expressiva quantidade de droga, 11 (onze) porções de maconha, pesando 12,12g (doze gramas e cento e vinte miligramas), 14 (quatorze) porções de crack, pesando 2,55g (dois gramas e quinhentos e cinquenta miligramas), e 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 21,58g (vinte e um gramas e quinhentos e oitenta miligramas), como circunstâncias que justificam a redução mínima de 1/6.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 deve ser compensada com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que em ambos os casos a pena foi respectivamente aumentada e diminuída igualmente em 1/6, resultando a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias modificadoras.

Considerando o montante da pena bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sendo vedada a substituição por penas restritivas de direito, ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e CONDENO o réu JOAO GUILHERME CARDOSO RODRIGUES como incurso nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e art. 44, III, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, como já se encontra.

Nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro em espécie (p. 80) em favor da União, revertendo-se diretamente ao FUNAD, independente do trânsito em julgado, considerando que restou demonstrado o nexo etiológico do dinheiro como proveito e instrumentos do crime.

Determino a liberação total do celular "XT1792", de cor dourado, Lacre nº 000568, em favor do réu, uma vez que não periciado nos autos e também não comprovado o nexo etiológico do objeto como proveito e instrumentos do crime. Oficie-se à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Nos termos do art. 63, §4º, Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado, comunique-se à SENAD, relacionando os bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União.

Nos termos do art. 72, da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas, na forma do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitado em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos após as devidas anotações, com as comunicações e demais cautelas de praxe.

P.I.C.

Candido Mota, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA